P U T U S A N
Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Siti Mariam als Siti Anak Dari Yusni**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 7 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rangan Tate RT.001 RW.001 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(LBH-MUSBA) Jalan Tamanggung Panji Nomor 51 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Desember 2024 Nomor 118/Pid.Sus/2025/PN Kkn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 04 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 04 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MARIAM als SITI anak dari YUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika melanggar Pasal 114 Ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

5. 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk baellery;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna biru muda dengan Simcard 1 081214480310 dan Simcard 2 082183695584 Imei 1 868088068581 dan Imei 2 868088068581566

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni bersama-sama dengan Saksi Nando (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Wisma Niki atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Nando diminta oleh Saudara Mama Eva (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Dedek (DPO) yang ada di Desa Murui. Setelah Saksi Nando menyetujui permintaan dari Saudara Mama Eva tersebut, selanjutnya Saudara Mama Eva menyerahkan 1 kantong narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Nando berangkat meninggalkan terdakwa di Wisma Niki dengan membawa 1 kantong narkotika jenis shabu dari Saudara Mama Eva tetapi tidak menuju ke Desa Murui untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Dedek karena Saksi Nando tidak mengetahui letak rumah Sdr. Dedek melainkan Saksi Nando berangkat menuju ke tempat Sdr. Even di Desa Kampuri. Sesampainya Saksi Nando di tempat Sdr. Even pada pukul 10.00 WIB, tidak lama kemudian terdakwa datang ke tempat Sdr. Even dengan menggunakan mobil untuk menjemput Saksi Nando. Selanjutnya Saksi Nando bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di Desa Rangan Tate dengan menggunakan mobil dan di dalam mobil tersebut Saksi Nando menyerahkan 1 kantong narkotika jenis shabu yang Saksi Nando bawa kepada terdakwa karena terdakwa memintanya. Sesampainya di rumah terdakwa, ternyata sudah ada saudara Dodi (DPO), saudara Depi (DPO), saudara Adit (DPO) dan saudara Rini (DPO) menunggu, selanjutnya terdakwa, Saksi Nando, saudara Dodi, saudara Depi, saudara Adit dan saudara Rini bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu yang berasal dari 1 kantong narkotika jenis shabu milik saudara Mama Eva. Lalu terdakwa menyisihkan narkotika jenis shabu milik saudara Mama Eva ke dalam plastik klip kemudian menyerahkannya kepada Saksi Nando.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.45 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Nando pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil untuk mencari makanan dan ketika dalam perjalanan sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan Saksi Nando melintas di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian dicegat dan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas.
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap Saksi Nando maka ditemukan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang berasal dari saku celana depan sebelah kiri milik Saksi Nando dan Saksi Nando mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Nando. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka didapat 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang berasal dari dompet warna hitam milik terdakwa yang terdakwa letakkan di dekat pedal gas mobil dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0451 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0451 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1749 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 061/11144.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan berat bersih 2,15 (dua koma satu lima) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan berat bersih 2,15 (dua koma satu lima) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Siti Mariam Als Siti Anak Dari Yusni bersama-sama dengan Saksi Nando (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili," secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.45 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Nando pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil untuk mencari makanan dan ketika dalam perjalanan sekira pukul 13.00 WIB terdakwa jenis shabu dan Saksi Nando melintas di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian dicegat dan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas.
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap Saksi Nando maka ditemukan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang berasal dari saku celana depan sebelah kiri milik Saksi Nando dan Saksi Nando mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Nando. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka didapat 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang berasal dari dompet warna hitam milik terdakwa yang terdakwa letakkan di dekat pedal gas mobil dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Berawal kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Nando diminta oleh Saudara Mama Eva (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Dedek (DPO) yang ada di Desa Murui. Kemudian Saksi Nando berangkat meninggalkan terdakwa di Wisma Niki dengan membawa 1 kantong narkotika jenis shabu dari Saudara Mama Eva tidak menuju ke Desa Murui untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Dedek karena Saksi Nando tetapi tidak mengetahui letak rumah Sdr. Dedek melainkan Saksi Nando berangkat menuju ke tempat Sdr. Even di Desa Kampuri. Sesampainya Saksi Nando di tempat Sdr. Even pada pukul 10.00 WIB, tidak lama kemudian terdakwa datang ke tempat Sdr. Even dengan menggunakan mobil untuk menjemput Saksi Nando. Selanjutnya Saksi Nando bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di Desa Rangan Tate dengan menggunakan mobil dan di dalam mobil tersebut Saksi Nando menyerahkan 1 kantong narkotika jenis shabu yang Saksi Nando bawa kepada terdakwa karena terdakwa memintanya. Sesampainya di rumah terdakwa, ternyata sudah ada Saudara Dodi (DPO), Saudara Depi (DPO), Saudara Adit (DPO) dan Saudara Rini (DPO) menunggu, selanjutnya terdakwa, Saksi Nando, Saudara Dodi, Saudara Depi, Saudara Adit dan Saudara Rini bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu yang berasal dari 1 kantong narkotika jenis shabu milik Saudara Mama Eva. Lalu terdakwa menyisihkan narkotika jenis shabu milik Saudara Mama Eva ke dalam plastik klip kemudian menyerahkannya kepada Saksi Nando. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Nando pergi dengan menggunakan mobil untuk membeli makanan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0451 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0451 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1749 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 061/11144.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan berat bersih 2,15 (dua koma satu lima) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan berat bersih 2,15 (dua koma satu lima) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gustianor Bin Misran,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dan memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna yang telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna diamankan dan ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna diamankan Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya saat itu adalah sedang melintas menggunakan mobil Daihatsu Sigra;
- Bahwa jumlah orang yang ada di dalam mobil Daihatsu Sigra saat itu adalah 2 (dua) orang yakni Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kami memperoleh infomasi dari masyarakat mengenai Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna melakukan transaksi narkotika jenis sabu pada pagi hari di hari yang sama saat mengamankan Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada informasi dari masyarakat mengenai Saksi Nando Anak Dari Marjuna melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun alasan sehingga Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya langsung bisa mengetahui kalau mobil Saksi langsung bisa mengetahui kalau mobil yang melintas di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna ada sabu karena informasi yang kami diterima dari masyarakat tersebut spesifik menyebutkan bahkan jenis kendaraannya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan atas Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna selain Petugas Kepolisian disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat dan juga diperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Ketua RT, Ketua RW, Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yakni ditemukan sabu di saku kiri Saksi Nando Anak Dari Marjuna sebanyak 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) paket setelah ditimbang beratnya 0,82 (nol koma delapan dua) gram juga ditemukan di dompet di dekat pedal gas punya Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa tidak mau mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pemilik sabu yang ada di dalam dompet dekat pedal gas saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa penggeledahan atas Terdakwa dilakukan di kantor oleh Polisi Wanita (Polwan) yang ada di kantor;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Nando Anak Dari Marjuna saat dilakukan penggeledahan yakni 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi A3 warna hitam dengan SIM card 1: 081254558826, SIM card 2: 085348449181, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nomor polisi KH 1559 HF dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nomor polisi KH 1559 HF;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan yakni 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Baellery, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y36 warna biru muda dengan SIM card 1 081214480310 SIM card 2 082183695584 IMEI 1 868088068581 IMEI 2 868088068581566;
- Bahwa terhadap handphone yang diamankan dari Saksi Nando Anak Dari Marjuna tersebut sudah diperiksa isinya dan ditemukan ada chat (obrolan) antara Saksi Nando Anak Dari Marjuna dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap handphone yang diamankan dari Terdakwa tersebut sudah diperiksa isinya dan ditemukan ada chat (obrolan) dengan Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa ada Penyidik yang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna memperoleh sabu tersebut dari Mama Eva;
- Bahwa sabu tersebut tidak dibeli dari Mama Eva namun oleh Mama Eva minta diantarkan kepada seseorang yang bernama Dedek;
- Bahwa sebelum sabu diantar sebelumnya Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna memakai sabu di rumah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna mendatangi Mama Eva malam sebelum kami memakai sabu di rumah Terdakwa ke mendatangi Mama Eva;
- Bahwa Mama Terdakwa menyuruh Terdakwa mendatangi Mama Eva di Wisma Niki mengantar plastik klip selanjutnya Saksi Nando Anak Dari Marjuna, Terdakwa dan Mama bersama-sama memakai sabu di Wisma Niki tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna tidak mengetahui apakah isi dari plastik klip yang diantar kepada Mama Eva tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna menginap di Wisma Niki saat itu;
- Bahwa hubungan antara Saksi Nando Anak Dari Marjuna dengan Terdakwa adalah sebagai pacar;
- Bahwa Mama Eva menyuruh Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna mengantar sabu kepada Dedek tetapi Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna tidak tahu siapa dan di mana Dedek berada yang mereka ketahui bahwa Dedek tinggal di Desa Murui;
- Bahwa karena Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna tidak tahu tempat Dedek tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna memakai sabu tersebut bersama-sama dengan teman-teman mereka sebanyak 3 (tiga) orang sehingga totalnya 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna saat itu mau ke luar cari makan disitulah kami menangkap Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Mama Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna belum lama kenal dengan Mama Eva menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna sudah lama memakai/mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna sebelumnya memperoleh sabu;
- Bahwa yang menyetir mobil Daihatsu Sigra saat itu adalah Terdakwa sedangkan Saksi Nando Anak Dari Marjuna ada di samping kiri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa isi dompet Terdakwa tersebut ada KTP atas nama Terdakwa;
- Bahwa pemilik mobil Daihatsu Sigra yang digunakan Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna saat diamankan tersebut adalah milik orang lain yang dirental oleh Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa mobil Daihatsu Sigra yang digunakan Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna saat diamankan tersebut disita karena di dalam mobil tersebut dompet yang didalamnya ada sabu tersebut ada di dalam mobil Daihatsu Sigra;
- Bahwa dompet tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian karena dilakukan penggeledahan bukan karena diberitahu oleh Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa Mama Terdakwa tidak menjadi DPO dalam perkara ini;
- Bahwa plastik klip yang diantar kepada Mama Eva itu tidak ada isinya;
- Bahwa awalnya sabu tersebut belum dipisah saat diterima dari Mama Eva namun sabu tersebut baru dipisah saat Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna akan memakainya;
- Bahwa tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna mengapa mereka mau mengantar sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna baru saat itu kenal dengan Mama Eva;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan pemeriksa kepada Saksi itu berupa 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone Merek Redmi A3 warna hitam dengan SIM card 1: 081254558826, SIM card 2: 085348449181, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan Nopol KH 1559 HF dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan Nopol KH 1559 HF adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu dari Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan pemeriksa kepada Saksi itu berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan 1 (Satu) Buah Dompet warna hitam merek Baellery, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y36 warna biru muda dengan SIM card 1: 081214480310, SIM card 2: 082183695584 adalah benar barang bukti yang di amankan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu dari Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berat sabu dari Mama Eva tersebut seberat 5 (lima) gram namun karena dipakai Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna Bersama dengan teman-temannya sehingga yang diamankan adalah sisanya;
- Bahwa sabu yang dipakai malam hari bersama dengan Mama Eva adalah sabu yang sama yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi ada memeriksa isi handphone yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna tersebut namun Saksi tidak tahu apakah isi datanya;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa Mama Eva sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna aat Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa sabu dari Mama Eva tersebut mau diantar Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna kepada Dedek di Desa Murui;
- Bahwa selain Petugas Kepolisian yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna tersebut adalah Ketua RT dan Ketua RW;
- Bahwa dari 4 orang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang sudah ditangkap baru Mama Eva;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna tersebut diperoleh saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Briptu Rifki Hidayat Bin H Rusdi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun yang melakukan atas Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna ada satu Tim yang berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang dari Polres Gunung Mas;
- Bahwa Saksi dan Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar yang Saksi amankan saat itu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu adalah Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna dilakukan penggeledahan waktu itu dan ditemukan dibawah dekat pedal ada dompet dan di dalam dompet ada sabu dan satu lagi ditemukan sabu di celana warna hitam;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan dari Saksi Nando Anak Dari Marjuna kurang lebih 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan dari Terdakwa kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan handphone satu merek Vivo dan handphone satu lagi namun Saksi tidak ingat mereknya;
- Bahwa adapun kaitan antara handphone yang disita dengan perkara yang dihadapi Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna yakni handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna bukan Target Operasi (TO) Polres Gunung Mas;
- Bahwa berdasarkan keterangan di lapangan rencana Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna sabu tersebut mau dipakai namun setelah ditanya lagi kalau sabu tersebut ada yang akan dijual;
- Bahwa sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna memperoleh sabu tersebut dari Mama Eva;
- Bahwa pemilik sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) sachet milik Saksi Nando Anak Dari Marjuna dan 1 (satu) sachet lagi milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap perkara ini belum dilakukan pengembangan;
- Bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan informasi Masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mendengar Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi yakin bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna karena saat itu sabunya ada di tangan Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Saksi Nando Anak Dari Marjuna berupa: 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi A3 warna hitam dengan SIM card 1: 081254558826, SIM card 2: 085348449181, 1 (satu) buah celana panjang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jeans warna hitam, dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan Nopol KH 1559 HF;

- Bahwa adapun yang memegang dompet saat Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna diamankan dan dilakukan penggeledahan adalah Terdakwa;
- Bahwa saat handphone diperiksa terakhir komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna yakni panggilan telepon;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna memperoleh sabu tersebut dari Mama Eva;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna dicegat saat berada di Desa Kampuri;
- Bahwa adapun yang Saksi lakukan berikutnya setelah melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna yaitu Saksi memanggil Ketua RT dan Ketua RW untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa baik Saksi Nando Anak Dari Marjuna maupun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap sabu yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna dan hasilnya posistif mengandung metamfitamine;
- Bahwa mobil Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nomor polisi KH 1559 HF diamankan karena ada kaitannya dengan transaksi narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Daihatsu Sigra sering dipakai antar barang;
  - Tanggapan Saksi terhadap keberatan Terdakwa bahwa Saksi dalam keterangannya tidak ada menerangkan bahwa Daihatsu Sigra sering dipakai antar barang;

3. **Salundik A. DT Als Bapak Riri Bin Dio Topel**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ada dipanggil Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan atas Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa adapun yang Saksi lihat waktu dilakukan penggeledahan adalah bahwa barang bukti yang diamankan sudah ada ditaruh di satu tempat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi ada melihat 1 (satu) sachet namun Saksi memang tidak tahu apakah isinya sabu karena Saksi belum pernah melihat sabu namun setelah mendapat penjelasan dari Petugas Kepolisian bahwa isi dalam plastik tersebut adalah sabu;
- Bahwa Saksi ada melihat handphone yang digeledah saat itu namun Saksi tidak tahu mereknya;
- Bahwa saat Saksi datang posisi Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna saat itu sudah duduk di depan Ruko;
- Bahwa adapun yang membuka dompet yang diamankan saat dilakukan penggeledahan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian penggeledahan sudah dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendengar untuk apa sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Nando Anak Dari Marjuna, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nando Anak Dari Marjuna ditangkap dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana narkkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana narkkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan dari Saksi saat Saksi ditangkap Petugas Kepolisian adalah 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu namun saya tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada, selain narkotika jenis sabu, tidak ada barang lain yang ditemukan Petugas Kepolisian dari Saksi;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi ditangkap Petugas Kepolisian adalah karena Saksi membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Mama Eva, orang yang baru Saksi kenal pada saat itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya sehingga Saksi bisa kenal dengan Mama Eva adalah Ibu Terdakwa menyuruh Saksi ke Wisma Niki di Wisma Niki sudah ada Mama Eva;
- Bahwa tidak ada yang Saksi bicarakan dengan Mama Eva saat berada di Wisma Niki namun pagi hari Mama Eva menyerahkan sabu kepada Saksi untuk diantar kepada seseorang yang Saksi tidak kenal yang bernama Dedek, awalnya Saksi menolak kemudian Saksi disuruh Mama Eva lagi untuk mengantar sabu tersebut dan Saksi menolaknya lagi lalu akhirnya Mama Eva menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu tersebut namun Terdakwa juga menolak mengantar sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dedek namun menurut informasi Mama Eva bahwa sabu tersebut Saksi antar kepada Dedek yang ada di Desa Murui;
- Bahwa Mama Eva menyuruh Saksi mengantar sabu kepada Dedek dan mengambil atau menerima sejumlah uang namun Saksi tidak tahu mengenai uang tersebut;
- Bahwa sabu tersebut tidak sampai Saksi antar kepada Dedek karena Saksi sudah terlebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah karena letak Wisma Niki ada di Kapuri yang mana saat itu saya dari Wisma Niki menuju Desa Murui yang melewati Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tidak ada Mama Eva membahas mengenai keuntungan apabila Saksi mengantarkan sabu kepada Dedek tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi menggunakan sepeda motor saat akan mengantar sabu tersebut ke tempat Dedek namun tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Saksi pakai mobil;
- Bahwa Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan mobil tersebut dari rumah Even;
- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga menjemput Saksi dengan menggunakan mobil saat itu adalah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dan Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa setelah menjemput Saksi saat itu adalah kami mau memakai sabu di rumah Terdakwa. Selain Saksi dan Terdakwa juga ada teman-teman kami yang lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang yang memakai sabu juga saat itu namun Saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut;

- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa memakai sabu dengan waktu kami ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni kami memakai sabu pagi hari dan ditangkap Petugas Kepolisian siang hari jadi jaraknya sekitar 3-4 jam;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari Mama Eva tersebut bukan dengan cara membeli karena Saksia hanya diminta untuk mengantar sabu saja;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang personal Petugas Kepolisian yang menangkap Saksi saat itu;
- Bahwa selain Petugas Kepolisian bahwa ada yang menyaksikan saat Saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan yakni Ketua RT dan Ketua RW setempat;
- Bahwa benar mengenai apa yang sudah didakwakan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa sabu tersebut untuk Saksi pakai atau konsumsi dan Saksi belum lama memakai sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual sabu kepada orang lain karena Saksi hanya disuruh untuk mengantar sabu saja;
- Bahwa Saksi ya menyesal atas perbuatan Saksi tersebut dan Saksi tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Saksi bisa tahu atau kenal dengan sabu saat Saksi kerja menyedot emas, menurut keterangan teman-teman Saksi yang juga menyedot emas tersebut kalau kita memakai sabu sambil menyedot emas maka rasa lelah kita akan hilang, namun yang Saksi rasakan rasa lelah Saksi tersebut tidak hilang juga;
- Bahwa jumlah plastik klip yang diantar kepada Mama Eva tersebut kurang lebih 20 pcs;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Mama Eva, Saksi baru kenal dengan Mama Eva saat di Wisma Niki itu saja;
- Bahwa cara Saksia sehingga bisa mengetahui bahwa yang menerima plastik klip tersebut adalah Mama Eva sekalipun Saksi belum pernah kenal sebelumnya yakni karena Saksi sudah diberitahu nomor kamar Mama Eva tersebut, setelah tahu nomor kamar Mama Eva tersebut selanjutnya kami mengetuk pintu kamarnya dengan pelan;
- Bahwa adapun yang menyerahkan plastik klip kepada Mama Eva saat itu adalah Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Mama Eva tahu kalau yang Saksi dan Terdakwa antar tersebut adalah plastik klip;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mengantarkan plastik klip tersebut Mama Eva mengatakan: “terima kasih” kemudian kami disuruh masuk selanjutnya kami masuk ke dalam lalu Mama Eva mengajak kami memakai sabu;
- Bahwa adapun yang dikatakan Mama Eva saat mengajak Saksi dan Terdakwa memakai sabu yakni: “ini pakai”;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Mama Eva mengapa Saksi diajak memakai sabu saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi di Wisma Niki, Saksi ada melihat Mama Eva membagi atau memecah sabu tersebut menjadi paket yang lebih kecil;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara detail jumlah sabu yang dibagi Mama Eva saat ini namun jumlahnya banyak;
- Bahwa Mama Eva memasukkan sabu yang telah dibagi tersebut ke dalam plastik klip yang kami antar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Mama Eva berapa berat sabu yang telah dibagi atau dipecahnya tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada membantu Mama Eva membagi atau memecah sabu tersebut saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa menjemput Saksi untuk memakai sabu bersama-sama, sabu yang kami pakai bersama-sama itu adalah sabu dari Mama Eva tersebut karena kami mendapat informasi kalau Mama Eva sudah ditangkap sehingga kami memakai sabunya tersebut;
- Bahwa jarak waktu antara saat Saksi meninggalkan Wisma Niki dengan saat Mama Eva ditangkap adalah kurang lebih 1 (satu) jam setelah Saksi dan Terdakwa meninggalkan Wisma Niki;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi kalau Mama Eva sudah ditangkap Petugas Kepolisian adalah dari teman kami yang sama-sama memakai sabu waktu itu;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak sabu milik Mama Eva yang kami pakai bersama-sama di rumah waktu Terdakwa waktu itu;
- Bahwa kami mengisap banyak sabu bersama-sama di rumah waktu Terdakwa waktu itu namun Saksi lupa berapa jumlah sabunya;
- Bahwa Saksi a tidak mengetahui kalau sabu yang ada pada Terdakwa lebih banyak dibandingkan dengan sabu yang ada pada Saksi karena yang membagi adalah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa memakai mobil Daihatsu Sigra saat itu yakni mau mencari makanan;
- Bahwa Petugas Petugas Kepolisian ada mengatakan alasan sehingga handphone Saksi disita karena ada transaksi sabu;
- Bahwa Saya tidak mempunyai nomor handphone Dedek, saya hanya diberitahu tempatnya dan mengingat juga sinyal susah di sana;
- Bahwa sabu yang ada dalam celana Saksi tersebut mau dipakai saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa jumlah sabu yang diamankan dari Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) sachet namun Terdakwa tidak ingat berat sabu tersebut;
- Bahwa rencananya sabu tersebut mau dipakai atau dikonsumsi;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Nando Anak Dari Marjuna lalu sabu tersebut disisihkan untuk Saksi Nando Anak Dari Marjuna, adapun sabu yang disisihkan tersebut mau dikonsumsi atau dipakai;
- Bahwa alasan Terdakwa menjemput Saksi Nando Anak Dari Marjuna dengan menggunakan mobil pada saat itu adalah mau memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa pemilik mobil yang Terdakwa kendarai waktu menjemput Saksi Nando Anak Dari Marjuna adalah milik Even yang Terdakwa sewa atau rental waktu itu;
- Bahwa biaya sewa mobil merek Daihatsu Sigra tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga menyewa mobil Daihatsu Sigra tersebut adalah untuk mengantar keponakan Terdakwa yang sakit;
- Bahwa benar mengenai apa yang sudah didakwakan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa pakai atau konsumsi dan Terdakwa belum lama memakai sabu;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa memakai sabu tersebut, Terdakwa memakai sabu atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun yang mengendarai mobil saat itu adalah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk mengantar ponakan yang sedang sakit;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui kejadian yang Terdakwa alami saat ini;
- Bahwa ayah Terdakwa tinggal di Amuntai sedangkan ibu Terdakwa tinggal Rangan Tate dan kedua orang tua Terdakwa sudah pisah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kuliah namun sekarang sudah berhenti kuliah;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu atau kenal dengan sabu dari teman-teman karena teman Terdakwa juga ada yang memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu karena Terdakwa stress disebabkan Terdakwa putus dengan tunangan Terdakwa dan juga disebabkan karena kedua orang tua pisah;
- Bahwa mama Terdakwa kenal dengan Nando karena Nando sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun ukuran plastik klip yang Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna antar kepada Mama Eva tersebut adalah sebesar plastik klip yang diamankan jadi barang bukti namun dalam plastik klip tersebut tidak ada lagi plastik klip di dalamnya, yang ada hanya sabu;
- Bahwa plastik klip tersebut akan diantar ke Wisma Niki karena di Wisma Niki sudah ada Mama Eva;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada mama Terdakwa kenapa mengantar plastik klip ke Wisma Niki namun dijawab mama Terdakwa: “Ngga usah banyak tanya”;
- Bahwa setelah mama Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “Ngga usah banyak tanya” selanjutnya yang Terdakwa lakukan adalah tetap mengantar plastik klip tersebut karena Terdakwa merasa tidak enak kepada mama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu barang yang diantar ke Mama Eva adalah plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah plastik klip yang diantar kepada Mama Eva tersebut karena yang memegang plastik klip tersebut adalah Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan Mama Eva, Terdakwa baru kenal dengan Mama Eva saat di Wisma Niki itu saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memakai sabu bersama-sama dengan Mama Eva dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna mulai dari malam hari sampai dengan keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa banyak memakai sabu saat itu bersama-sama dengan Mama Eva dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna karena kami memakai sabunya bergantian;
- Bahwa cara Mama Eva membagi sabu tersebut dengan menggunakan sedotan dan ditimbang oleh Mama Eva;
- Bahwa Mama Eva meminta Terdakwa mengantar sabu tersebut kepada Dedek keesokan harinya saat pagi hari, namun saat itu Terdakwa menolak kemudian Mama Eva menyuruh Saksi Nando Anak Dari Marjuna dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna pun tidak mau mengantar sabu tersebut kepada Dedek;
- Bahwa alasannya sehingga Terdakwa tidak mau mengantar sabu tersebut kepada Dedek karena tempatnya jauh dan Terdakwa juga tidak tahu di mana tempat Dedek tersebut;
- Bahwa yang mengantar sabu tersebut kepada Dedek adalah Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa Terdakwa melihat Mama Eva menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Nando Anak Dari Marjuna;
- Bahwa Saksi Nando Anak Dari Marjuna akhirnya mau mengantar sabu kepada Dedek karena Terdakwa menolak terus saat disuruh Mama Eva mengantar sabu tersebut. Lalu kata Mama Eva kepada Saksi Nando Anak Dari Marjuna: “Kamu aja Ndo”;
- Bahwa Saksi Nando Anak Dari Marjuna berangkat mengantar sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa awalnya Mama Eva ada menjanjikan atau menawarkan upah atau imbalan apabila Terdakwa mau mengantar sabu kepada Dedek yakni imbalannya diberikan sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa menolaknya karena Terdakwa tidak pernah mengantar sabu. Alasan Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa mau mengantar sabu tersebut kepada Dedek adalah karena Terdakwa kasihan dengan Terdakwa yang disuruh oleh Mama Eva mengantar sabu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa disuruh Mama Eva mengantar sabu lalu Terdakwa tolak selanjutnya Terdakwa disuruh kembali oleh Mama Eva dan Terdakwa tolak juga, lalu akhirnya Mama Eva mengatakan kepada Terdakwa: “Kalau ngga kamu aja”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun yang membagi sabu tersebut menjadi 2 bagian yang ada pada Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna adalah Terdakwa sendiri, sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram Terdakwa taruh ke dalam dompet Terdakwa sedang berat sabu yang ada pada Nando dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa adapun alasan sehingga sabu ada pada Terdakwa lebih banyak dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram dibandingkan dengan Saksi Nando Anak Dari Marjuna 0,8 (nol koma delapan) gram adalah karena Saksi Nando Anak Dari Marjuna yang bilang demikian;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak mencari makan saat itu karena dari malam hari tidak ada makan;
- Bahwa Terdakwa yang menyetir mobil Daihatsu Sigra saat itu;
- Bahwa posisi dompet tersebut awalnya ada di dekat rem tangan karena kami digerebek lalu mendadak Terdakwa rem sehingga dompet dan handphone Terdakwa jatuh ke bawah;
- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan sabu di dalam dompet adalah untuk dipakai;
- Bahwa rencananya setelah selesai makan kami akan pulang ke rumah mau pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana keberadaan teman-teman Terdakwa yang bersama-sama memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1) Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0451 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0451 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1749 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 061/11144.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,56 **(dua koma lima enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab **berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan)** gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan berat bersih 2,15 (dua koma satu lima) gram**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Baellery;
3. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y36 warna biru muda dengan SIM card 1 081214480310 SIM card 2 082183695584 IMEI 1 868088068581 IMEI 2 868088068581566.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Nando Anak Dari Marjuna pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna sedang melintas menggunakan mobil Daihatsu Sigradi Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian dikarenakan memperoleh infomasi dari masyarakat mengenai Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna melakukan transaksi narkotika jenis sabu pada pagi hari di hari yang sama saat mengamankan Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya langsung bisa mengetahui kalau mobil Saksi langsung bisa mengetahui kalau mobil yang melintas di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna ada sabu karena informasi yang kami diterima dari masyarakat tersebut spesifik menyebutkan bahkan jenis kendaraannya
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu di saku kiri Saksi Nando Anak Dari Marjuna sebanyak 1 (satu) paket setelah ditimbang beratnya 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan juga ditemukan di dompet di dekat pedal gas Terdakwa yang didapati 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram berat bersih 2,24 gram;
- Bahwa dari peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut, barang bukti yang diamankan dari Saksi Nando Anak Dari Marjuna saat dilakukan penggeledahan yakni 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi A3 warna hitam dengan SIM card 1: 081254558826, SIM card 2: 085348449181, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nomor polisi KH 1559 HF dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nomor polisi KH 1559 HF, kemudian barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Baellery, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y36 warna biru muda dengan SIM card 1 081214480310 SIM card 2 082183695584 IMEI 1 868088068581 IMEI 2 868088068581566;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang didapati pada Terdakwa dan juga Saksi Nando, adalah barang bukti yang diperoleh dari seseorang yang bernama Mama Eva, pada malam sebelum peristiwa penangkapan, yang awalnya ditujukan untuk diantar kepada seseorang yang bernama Dedek;
- Bahwa Saksi Nando Anak Dari M akhirnya mau mengantar sabu kepada Dedek karena Terdakwa menolak terus saat disuruh Mama Eva mengantar sabu tersebut. Lalu kata Mama Eva kepada saksi Nando Anak Dari M: “Kamu aja Ndo”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya Mama Eva ada menjanjikan atau menawarkan upah atau imbalan apabila Saksi Nando Anak Dari M mau mengantar sabu kepada Dedek yakni imbalannya diberikan sabu kepada Saksi Nando Anak Dari M namun Saksi Nando Anak Dari M menolaknya karena Saksi Nando Anak Dari M tidak pernah mengantar sabu. Alasan Saksi Nando Anak Dari M sehingga akhirnya Saksi Nando Anak Dari M mau mengantar sabu tersebut kepada Dedek adalah karena Saksi Nando Anak Dari M kasihan dengan Terdakwa yang disuruh oleh Mama Eva mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna tidak kenal dengan siapa dan di mana orang yang bvernama Dedek tersebut, yang mereka ketahui bahwa Dedek tinggal di Desa Murui;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna tidak tahu tempat Dedek tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna, tidak jadi mengantarkan narkotika sabu tersebut, melainkan mereka memakai sabu tersebut bersama-sama dengan teman-teman mereka sebanyak 3 (tiga) orang sehingga totalnya 5 (lima) orang;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Nando awalnya adalah 1 paket yang kemudian mereka pisahkan menjadi 2 bagian yang ada pada Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari M, sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram Terdakwa taruh ke dalam dompet sedang berat sabu yang ada pada Nando dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum yaitu **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,** yang unsur-unsurnya sebagai berikut**;**

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud **“Setiap Orang”** dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan **“Subyek hukum”** dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati *(Natuurlijk persoons)*, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons)*, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Terdakwa SITI MARIAM als SITI anak dari YUSNI** sebagai pribadi kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa selama persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum",* dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini mengandung sub-sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah tepernuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, mengurus, menahan, mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Nando Anak Dari Marjuna pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna sedang melintas menggunakan mobil Daihatsu Sigradi Jalan Lintas Kuala Kurun Palangka Raya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta perisdangan, diketahui bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian dikarenakan memperoleh infomasi dari masyarakat mengenai Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna melakukan transaksi narkotika jenis sabu pada pagi hari di hari yang sama saat mengamankan Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu di saku kiri Saksi Nando Anak Dari Marjuna sebanyak 1 (satu) paket setelah ditimbang beratnya 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan juga ditemukan di dompet di dekat pedal gas Terdakwa yang didapati 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram berat bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2,24 gram, yang juga kemudian diamankan beberapa barang bukti daripada Terdakwa dan juga Saksi Nando sebagai berikut;

- Dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Baellery, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y36 warna biru muda dengan SIM card 1 081214480310 SIM card 2 082183695584 IMEI 1 868088068581 IMEI 2 868088068581566;
- Dari Saksi Nando Anak Dari Marjuna saat dilakukan penggeledahan yakni 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi A3 warna hitam dengan SIM card 1: 081254558826, SIM card 2: 085348449181, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nomor polisi KH 1559 HF dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Sigra warna orange metalik dengan nomor polisi KH 1559 HF,

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan dari keterangan Saksi kepolisian yang melakukan penangkapan dan juga Saksi Nando serta Terdakwa, diketahui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang didapati pada Terdakwa dan juga Saksi Nando, adalah barang bukti yang diperoleh dari seseorang yang bernama Mama Eva, pada malam sebelum peristiwa penangkapan, yang awalnya ditujukan untuk diantar kepada seseorang yang bernama Dedek, yang mana awalnya permintaan tersebut selalu ditolak oleh Terdakwa, namun kemudian Saksi Nando Anak Dari M akhirnya mau mengantar sabu kepada Dedek karena Terdakwa menolak terus saat disuruh Mama Eva mengantar sabu tersebut dan merasa kasihan dengan Terdakwa yang disuruh oleh Mama Eva mengantar sabu terus menerus pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang juga saling bersesuaian dengan Keterangan Saksi Nando, bahwa Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna tidak kenal dengan siapa dan di mana orang yang bvernama Dedek tersebut, yang mereka ketahui bahwa Dedek tinggal di Desa Murui, yang mana oleh karena hal tersebut, Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna, tidak jadi mengantarkan narkotika sabu tersebut sebagaimana permintaan Mama Eva, melainkan mereka memakai sabu tersebut bersama-sama dengan teman-teman mereka sebanyak 3 (tiga) orang sehingga totalnya 5 (lima) orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, maka diketahui bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang didapati dalam Penguasaan Terdakwa dan juga Saksi Nando pada saat penangkapan dan penggeledahan mereka, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0451 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0451 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,1749 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut, dan juga Terdakwa di persidangan telah mengakui perbuatannya dalam menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama Saksi Nando, dan Terdakwa tidak memiliki izin khusus baik untuk memiliki atau menguasai maupun mengkonsumsi narkotika tersebut sebagaimana barangbukti yang telah diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkotika, maka perbuatan terdakwa yang menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka (18) UU no 35 tahun 2009 pengertian permufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Nando sebelumnya telah menerima narkotika jenis shabu dari Mama Eva, yang awalnya ditujukan untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Dedek,

Yang mana kemudian, dikarenakan Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna tidak kenal dengan siapa dan di mana orang yang bernama Dedek tersebut, yang mereka ketahui bahwa Dedek tinggal di Desa Murui, yang mana oleh karena hal tersebut, Terdakwa dan Saksi Nando Anak Dari Marjuna, tidak jadi mengantarkan narkotika sabu tersebut sebagaimana permintaan Mama Eva, melainkan mereka memakai sabu tersebut untuk mereka sendiri bersama-sama dengan teman-teman mereka sebanyak 3 (tiga) orang sehingga totalnya 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa dengan Saksi Nando, yang secara bersama-sama menyepakati untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yang ditujukkan untuk dikonsumsi sendiri dan bersama dengan teman-teman merea, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut telah termasuk dalam pengertian **“pemufakatan jahat”** dalam perbuatan yaitu menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut**;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika** telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal penguasaan narkotika jenis shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ini telah terpenuhi**;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas *“Negatif Wetlijke Theori”* sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternatif ke-2 (dua), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang kwalifikasinya **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti:

- 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk baellery;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang didapatkan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa dan memiliki kaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta dikhawatirkan akan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana sehingga atas barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Untuk barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna biru muda dengan Simcard 1 081214480310 dan Simcard 2 082183695584 Imei 1 868088068581 dan Imei 2 868088068581566;

Dikarenakan barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan dari mana barang tersebut disita yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia sangat muda (19 tahun) yang masih diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa yang mendatang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SITI MARIAM als SITI anak dari YUSNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-2 (dua);

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan,** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 2,56 (dua koma lima enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk baellery;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna biru muda dengan Simcard 1 081214480310 dan Simcard 2 082183695584 Imei 1 868088068581 dan Imei 2 868088068581566

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H. Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, SE.,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)